

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., derechos digitales, Agencia, sanciones o menor y mundo laboral). Luego repasa la explicación del bloque y las secciones asociadas. Para estudiar, verifica siempre la literalidad consultando los artículos referenciados en cada bloque (especialmente requisitos y plazos).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y alcance general de la LO 3/2018	Artículo 1.a)-b),2.1-5	Delimita qué regula la ley (adaptación y derechos digitales) y a qué tratamientos/aplicaciones se extiende o no.
Derechos y obligaciones del interesado: acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición	13.1-4,14,15.1-2,16.1-2,17,18	Establece cómo se ejercen los derechos y condiciona su tramitación (remisiones al RGPD, requisitos, posible repetitividad y límites por costes).
Regímenes reforzados: medidas de seguridad, registros y bloqueo; correspondencia responsable/encargado	28.1-2.h,29,31.1-2,32.1-5,33.1-3	Concretan deberes de cumplimiento (medidas técnicas y organizativas), evidencia mediante registro, y reglas de bloqueo y quién es responsable.
Delegado de protección de datos (DPD) y vías de reclamación	34.1,37.1-3	Indica cuándo debe designarse DPD y cómo puede canalizarse la reclamación previa y el procedimiento ante la autoridad.
Transferencias internacionales, autoridad de control y coherencia de procedimientos	40,41.1-2,42.1-2,43,44.1-3,45.1-2,46.1-7,47-51.4,60-62.2	Regula transferencias (autorización y garantías), define funciones y organización de la AEPD, y articula comunicaciones con autoridades/Comité Europeo.
Régimen sancionador y prescripción (incluye infracciones y graduación)	70.1-2,71,72.1-74,75,76.1-4,78.1-3	Identifica sujetos sancionables, tipología de infracciones (muy graves/graves/leves) y reglas de prescripción, graduación e interrupción.
Derechos digitales y protección especial: internet, menores, empleo y fallecidos	79,84.1-2,85.2,86,87.1-3,88.1-3,92-96.2	Recoge derechos sobre internet y dispositivos, deberes en el entorno de menores, rectificación/actualización, y reglas sobre perfiles y contenidos tras fallecimiento.
Cámaras, imágenes y seguridad: captación, información y plazos de supresión	Artículo 22.1-5	Permite tratamiento de imágenes para seguridad, fija límites de captación de vía pública, deber de información y supresión en un mes salvo excepciones.
Investigación e inspección por la AEPD: actuaciones previas y medidas	51.1-4,52.1-3,53 bis-3,54.1-3,64.1-6,65.1-6,66.1-2,67.1-2,68.1-2,69.1-3	Define cómo investiga/inspecciona, qué datos puede recabar, cómo se tramitan reclamaciones y qué medidas provisionales puede ordenar.

3. Ejercicio de derechos RGPD con matices de la LO 3/2018 (arts. 13.1-4,14,15.1-2,16.1-2,17,18)

Acceso y supresión: procedimiento y límites

- El acceso se rige por el art. 15 RGPD; puede entenderse otorgado si el responsable habilita acceso remoto, directo y seguro permanente (13.1-2).
- La solicitud puede ser excesiva si el afectado elige un medio distinto que suponga coste desproporcionado; asume el exceso (13.4).

Rectificación, limitación, portabilidad y oposición

- En rectificación (16 RGPD), la solicitud debe indicar a qué datos se refiere y la corrección a realizar (14).

- La limitación exige constancia clara en sistemas de información (16.2); la portabilidad sigue el art. 20 RGPD y la oposición/completas decisiones automatizadas se rige por 21-22 RGPD (17-18).

4. Cumplimiento organizativo: medidas, registro y bloqueo (y la lógica responsable/encargado) (arts. 28.1-2.h,29,31.1-2,32.1-5,33.1-3)

Medidas técnicas y riesgo reforzado

- Responsables/encargados determinan medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y acreditar conformidad (28.1).
- Hay requisitos de mayor atención si hay, entre otros, discriminación/fraude, categorías especiales no meramente incidentales, perfiles o tratamientos masivos (28.2.a-d,f).

Registro y bloqueo: evidencia y prohibición de tratamientos alternativos

- Debe mantenerse registro de actividades salvo excepciones; ciertos sujetos hacen público un inventario accesible electrónicamente (31.1-2).
- Procede bloquear al rectificar/suprimir: identificar y reservar impidiendo tratamiento y visualización, salvo puesta a disposición a jueces/autoridades por plazo de prescripción (32.1-2); no puede tratarse para otra finalidad (32.3).

5. Autoridad de control, DPD y gestión de reclamaciones (arts. 34.1,37.1-3,44.1-3,47-51.4,64.1-6,65.1-6,66.1-2,67.1-2,68.1-2,69.1-3)

DPD: cuándo actúa y cómo se usa antes de reclamar

- Debe designarse DPD en supuestos del 37.1 RGPD (art. 34.1 y letras listadas), incluyendo centros docentes y entidades que tratan a gran escala (34.1.b,d).
- Con DPD, el afectado puede dirigirse al delegado antes de reclamar ante la AEPD (37.1) y la AEPD puede remitir la reclamación al DPD para respuesta en un mes (37.2).

Tramitación y medidas durante el control de la AEPD

- La AEPD determina competencia nacional/transfronteriza antes de actuar y, si no es competente, remite a autoridad principal (66.1-2).
- Puede ordenar medidas provisionales motivadas y proporcionadas: bloqueo cautelar, atención inmediata al derecho solicitado o cesación/bloqueo por menoscabo grave (69.1-2).

6. Transferencias internacionales y arquitectura institucional de control (arts. 40,41.1-2,42.1-2,43,44.1-2,48.1-3,55.1-3,56.1,60-62.2)

Garantías y autorizaciones

- Transferencias internacionales se rigen por RGPD, LO 3/2018 y circulares; se contemplan cláusulas tipo y normas corporativas vinculantes (40-41.2).
- Si no hay decisión de adecuación ni garantías previstas, requiere autorización previa de AEPD o autoridades autonómicas (42.1).

Función coherente y actos institucionales

- La AEPD supervisa aplicación de la LO y RGPD y tiene potestades del art. 58 RGPD; dicta circulares obligatorias tras BOE (47,55.1-3).
- Se regulan comunicaciones con Comité Europeo y autoridades autonómicas para coherencia en procedimientos (60-62.2).

7. Sanciones: sujetos, infracciones, prescripción y graduación (arts. 70.1-2,71,72.1-74,75,76.1-4,78.1-3)

Qué conductas son infracción y cómo se clasifican

- Son sancionables responsables, encargados, representantes en UE, entidades de certificación y entidades acreditadas de supervisión de códigos (70.1); DPD no se somete al régimen sancionador (70.2).

- Muy graves: vulneraciones sustanciales (72.1) con ejemplos como omisión del deber de informar o impedimento reiterado de derechos (72.1.h,k).

Plazos de prescripción y criterios

- Prescribe a los tres años lo muy grave, a los dos años lo grave y a un año lo leve (72.1,73,74), con interrupción por inicio con conocimiento del interesado (75).
- Graduación: criterios como carácter continuado y afectación a derechos de menores, y publicación cuando proceda si la AEPD impone sanción superior a un millón a persona jurídica (76.2,f;76.4).

8. Internet, menores, empleo y contenidos tras fallecimiento (arts. 79,84.1-2,85.2,86,87.1-3,88.1-3,89.1-3,90.1-2,91,92-96.2,97.1-3)

Uso digital, educación y rectificación/actualización

- Derechos en Internet: plena aplicabilidad de derechos constitucionales y tratados (79); el sistema educativo garantiza inserción y uso crítico y seguro, con foco en intimidad y datos (83.1).
- Hay derecho a aviso de actualización en medios digitales cuando la noticia no refleja situación actual y causa perjuicio (86), y se exigen protocolos para rectificación en redes cuando se afecte honor/intimidad (85.2).

Menores y entornos: garantías y límites en datos

- Progenitores/representantes procuran uso equilibrado y responsable; difusión de imágenes de menores puede implicar intervención del Ministerio Fiscal (84.1-2).
- Reglas tras fallecimiento: personas legitimadas pueden acceder, impartir instrucciones y decidir mantenimiento o eliminación de perfiles (96.1-2); con menores fallecidos, pueden actuar representantes legales o Ministerio Fiscal (96.1.c).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Supresión de imágenes captadas para seguridad (cámaras/videocámaras)	máximo de un mes desde su captación	Artículo 22.3

10. Diferencias y puntos de confusión

11. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.